

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6017/2539

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
นายอึ้งเย็นเว้งหรืออึ้งเย็นวัง แซ่อึ้ง

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 172

พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 มาตรา 26, มาตรา 42

ข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาตามคำฟ้องโจทก์เป็นเรื่องจำเลยก่อสร้างอาคารพิพาทโดยไม่ได้รับอนุญาตจากโจทก์ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่นและอาคารพิพาทไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องตามกฎหมายได้ มิได้อ้างเหตุว่าจำเลยกระทำการฝ่าฝืนคำสั่งไม่อนุญาต จึงไม่ต้องระบุมานในฟ้องถึงวันที่ออกคำสั่งไม่อนุญาต

ข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาตามคำฟ้องโจทก์เป็นเรื่องจำเลยก่อสร้างอาคารพิพาทโดยไม่ได้รับอนุญาตจากโจทก์ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่นและอาคารพิพาทไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องตามกฎหมายได้ มิได้อ้างเหตุว่าจำเลยกระทำการฝ่าฝืนคำสั่งไม่อนุญาต จึงไม่ต้องระบุมานในฟ้องถึงวันที่ออกคำสั่งไม่อนุญาต

(สุทธิ นิชรโรจน์-ทองเลื่อน พูลพิพัฒน์-ยรรยง ปานุราช)

ศาลแพ่ง - นายเกียรติศักดิ์ เกียรติดำรง

ศาลอุทธรณ์ - นายรัช สุธิสมบูรณ์

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
------------	-----------------------------

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น	หมายเหตุ
-----	----------